

 Relatório Especial PRO

Carf aguarda portaria da Fazenda para mudar contagem de prazos após LC 227

Equipe JOTA PRO Tributos

13/03/2026 | 17:13

A alteração no regimento interno prevê a mudança dos prazos de embargos de declaração e agravos de cinco dias corridos para cinco dias úteis



Presidente do Carf, Carlos Higino, durante inauguração na nova sede do conselho, em dezembro de 2025. Foto: Washington Costa/MF

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) encaminhou ao Ministério da Fazenda uma proposta para alterar a contagem de prazos no regimento interno após mudanças trazidas pela Lei Complementar 227/2026, segunda etapa de regulamentação da reforma tributária. A medida prevê que o prazo para interposição de embargos de declaração e agravos passe de cinco dias corridos para cinco dias úteis.

Ao **JOTA**, o presidente do Carf, Carlos Higino Ribeiro de Alencar, disse que já houve sinalização positiva da Secretaria Executiva da pasta, mas as alterações ainda estão pendentes de análise jurídica e assinatura do ministro para entrar em vigor. Segundo ele, a expectativa é de que a medida seja implementada o quanto antes. A nova contagem só passa a valer após a publicação da portaria.

A LC 227/26 estabeleceu prazos do contencioso administrativo em dias úteis, mas

recurso especial nos casos envolvendo a CDE.

Em relação aos embargos de declaração e agravos, a alteração pode ser feita por meio de portaria porque os prazos estão previstos no próprio regimento interno do Carf (Ricarf). Já a mudança no prazo do recurso especial apresenta uma complexidade maior. Como a LC 227 não alterou esse ponto e o prazo permanece disciplinado em norma legal, eventual modificação não pode ser feita apenas por ato administrativo do conselho e depende de alteração legislativa.

Diante desse cenário, o Carf deve discutir o tema com parlamentares no âmbito do Projeto de Lei Complementar (PLP) 124, que altera o Código Tributário Nacional (CTN) para atualizar regras do processo administrativo tributário. Entre as mudanças previstas estão a fixação de limites para multas fiscais e a criação de mecanismos de solução consensual de conflitos entre fisco e contribuinte, como mediação, arbitragem e transação.

Hoje, o texto prevê prazo de 20 dias úteis para o recurso especial. Higino explica que, se aprovado dessa forma, o modelo híbrido de contagem de prazos ainda permaneceria com a convivência de prazos em dias úteis e corridos dentro do mesmo rito.

“Os prazos, se eles forem perdidos, geram a questão da prescrição, que é a perda do direito de ação. Então, isso [a mudança] é fundamental para dar segurança jurídica”, disse o presidente ao **JOTA**.

Segundo Higino, o conselho busca aproveitar a tramitação avançada do projeto para tentar uniformizar o regramento de forma mais rápida. Higino afirmou ainda que há certa preocupação com o calendário eleitoral, que costuma reduzir o ritmo das votações no Congresso a partir do segundo semestre, mas disse esperar que a questão seja resolvida ainda este ano.

“Temos que conversar com o parlamento em relação ao recurso especial para dar uma uniformização”, disse. “Há uma preocupação do Carf e do Ministério da Fazenda para que o processo seja simples e claro ao contribuinte”, disse.

O PLP 124 foi aprovado pelo Senado e posteriormente pela Câmara dos Deputados, com alterações. O texto retornou ao Senado, onde aguarda nova análise. A proposta tramita em regime de urgência.

Mudanças na fase anterior ao Carf

Ainda no processo administrativo fiscal, no âmbito da Receita Federal e das Delegacias de Julgamento (DRJs), a Lei Complementar 227/2026 também alterou prazos. O prazo para impugnação a autos de infração, assim como para recurso voluntário, passou de 30 dias corridos para 20 dias úteis.

A nova lei também ampliou o prazo da fiscalização, que passou de 60 para 90 dias corridos, e criou um prazo residual de 10 dias úteis para a prática de atos processuais quando não houver prazo específico previsto no Decreto 70.235/1972.

Leia mais

- [Comitê Gestor do IBS](#) reelege presidente e escolhe vices; diretor será indicado
- STJ: [IPI não recuperável](#) não gera créditos de PIS/Cofins na compra para revenda
- STJ nega crédito presumido de [IPI sobre exportação de produto não tributado](#)



Diane Bikel
Repórter

Últimas

APOSTAS DA SEMANA PRO

Haddad se despede nesta semana do governo e pode ter candidatura lançada em SP

16 DE MARÇO DE 2026 | 12:19

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

Indenização recebida por caminhoneiro em acordo na Justiça Comum será deduzida de condenação trabalhista

16 DE MARÇO DE 2026 | 12:6

APOSTAS DA SEMANA PRO

STJ julga transferência de carteira da Amil para a APS

16 DE MARÇO DE 2026 | 11:27

APOSTAS DA SEMANA PRO

SDC do TST retoma julgamento sobre cláusula que exclui plano de saúde a aposentados por invalidez

16 DE MARÇO DE 2026 | 9:0

JOTA PRO PODER

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria

Apostas da Semana

Impacto nas Instituições

PRO TRIBUTOS

Apostas da Semana

Direto do CARF

PRO TRABALHISTA

Apostas da Semana

Direto da Corte

PRO SAÚDE

Apostas da Semana

Bastidores da Saúde

EDITORIAS

Executivo

Legislativo

STF

Justiça

SOBRE O JOTA

Estúdio JOTA

Ética JOTA

Política de Privacidade

Matinal	Especial	Direito do Legislativo	Especial	Termos de Uso
Relatórios Especiais		Matinal	Direito trabalhista	Quem Somos
		Relatório Especial	Eleições 2026	Blog